

3 국세 등 체납자 소유의 공탁금 압류조치 미실시

- 공사에서 국세 및 국가채권 체납자의 체납액 등을 징수하기 위하여 체납자 재산조사를 수행함에 있어
 - 공사법 제36조에 따르면 공사는 국가, 지방자치단체 등에 업무 수행에 필요한 자료 제공을 요청할 수 있고
 - 「국세징수 사무처리 규정」 제189조에 따르면 세무서장은 공사가 발견하여 통보한 소득 또는 재산에 대하여 즉시 압류 등 필요한 조치를 취하도록 되어 있음
 - 따라서 공사는 대법원으로부터 국세 및 국가채권 체납자 소유의 공탁금 정보를 정기적으로 수집하여 위탁관서(세무서 등)로 하여금 압류 등을 할 수 있도록 조치하여야 함
- 그런데 대법원에서 수령한 국세 및 국가채권 체납자 소유의 공탁금 현황 자료를 점검한 결과
 - [표 7]과 같이 체납자 관련 공탁사건은 1,003건*이고 회수 가능한 공탁금이 약 6,800백만 원 있음에도 위탁관서(세무서 등)에 압류 등의 조치 요구를 하지 않고 있음¹⁾

* 총 2,163건 중 공탁잔액 100만 원 이하(1,160건)는 소액으로 압류금지 재산에 해당될 가능성이 있어 검토대상에서 제외함

1) 감사실 요청에 따라 주무부점인 ○○○○부는 2016. 11월 중 위탁관서(세무서 등)에 체납자 관련 공탁사건에 대하여 압류 등 조치 요구를 완료함

[표 7] 국세 등 체납자 공탁금 회수 가능 현황

(단위 : 건, 백만 원)

구분	공탁사건 수	공탁금	체납액	회수가능액*
----	--------	-----	-----	--------

“기재 생략”

* 체납자의 공탁금과 체납액 중 작은 금액을 회수가능액으로 산정함

** 국가채권의 경우 ○○○○부에서 전담 관리

*** 공탁금 159,216백만 원 중 ○○○○위원회에서 위탁된 (주)○○○○○○○○○○의 공탁금이 152,468백만 원(96%)이나, 해당 체납액은 52백만 원에 불과하여 전체 회수 가능액 대폭 감소

< 조치할 사항 >

- ◇ ◆◆◆◆부장은 국세 체납자 관련 공탁사건 74건(회수가능액 446백만 원) 및 국가채권 체납자 관련 공탁사건 110건(회수가능액 1,756백만 원)에 대하여,
 - ◆◆지역본부장은 국세 체납자 관련 공탁사건 21건(회수가능액 83백만 원)에 대하여,
 - ◆◆지역본부장은 국세 체납자 관련 공탁사건 121건(회수가능액 866백만 원)에 대하여,
 - ◆◆지역본부장은 국세 체납자 관련 공탁사건 39건(회수가능액 245백만 원)에 대하여,
 - ◆◆◆◆지역본부장은 국세 체납자 관련 공탁사건 75건(회수가능액 381백만 원)에 대하여,
 - ◆◆◆◆지역본부장은 국세 체납자 관련 공탁사건 91건(회수가능액 406백만 원)에 대하여,
 - ◆◆◆◆지역본부장은 국세 체납자 관련 공탁사건 70건(회수가능액 290백만 원)에 대하여,
 - ◆◆지역본부장은 국세 체납자 관련 공탁사건 279건(회수가능액 1,664백만 원)에 대하여,
 - ◆◆지역본부장은 국세 체납자 관련 공탁사건 72건(회수가능액 386백만 원)에 대하여,
 - ◆◆지역본부장은 국세 체납자 관련 공탁사건 24건(회수가능액 135백만 원)에 대하여,
 - ◆◆지역본부장은 국세 체납자 관련 공탁사건 27건(회수가능액 142백만 원)에 대하여,
- 위탁관서(세무서 등)로 하여금 압류하도록 한 후 총 6,800백만 원 상당의 체납액을 징수할 수 있도록 조치하시기 바람. (시정)